

준설품질의 활용 등에 관한 규정 일부개정고시안

준설품질의 활용 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "준설품질의 활용 등에 관한 규정"을 "준설품질 등의 활용 등에 관한 규정"으로 한다.

제1조 중 "준설토사"를 "준설(浚渫)토사"로, "준설품질"을 "준설품질 등"으로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 "준설품질을 인접해역에 활용하고자 하는 경우 「토양환경보전법 시행규칙」 별표 3"을 "준설품질 등을 인접해역에 활용하려는 경우 「토양환경보전법 시행규칙」 별표 3"으로, "아니할"을 "않을"로 하고, 같은 조 제2호 중 "「해양환경공정시험기준(퇴적물편)」"을 "「해양환경공정시험기준」의 해양퇴적물 관련 규정"으로, "이하 일"을 "이하일"로 하며, 같은 조 제3호 중 "「해양환경공정시험기준(해양폐기물편)」"을 "「해양환경공정시험기준」의 해양폐기물 관련 규정"으로 한다.

제3조제1항 중 "매립하고자 하는"을 "매립하려는"으로, "「토양환경보전법」 제23조2제1항제3호"를 "「토양환경보전법」 제23조2제1항제3호"로 하고, 같은 조 제2항 중 "준설품질을 활용하고자 하는 자는 준설품질"을 "준설품질 등을 활용하려는 자는 준설품질 등"으로, "「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」 (이하 "법"이라 한다) 제25조제1항제2호·제3호"를 "「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법」 (이하 "법"이라 한다) 제25조제1항제2호 및 제3호"로 하며, 같은 조 제3항 본문 중 "「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」

제6조제1항"을 "「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항"으로,
"「해양환경공정시험기준(퇴적물편)」"을 "「해양환경공정시험기준」의 해
양퇴적물 관련 규정"으로 하고, 같은 항 단서 중 "「해양환경공정시험기준
(폐기물편)」"을 "「해양환경공정시험기준」의 해양폐기물 관련 규정"으로
하며, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 단서 중 "준설물질"을 "준설물질 등"으
로 하고, 같은 항 제1호 중 "아니하고"를 "않고"로, "간주한다"를 "본다"로 하
며, 같은 조 제5항 중 "준설물질"을 "준설물질 등"으로 한다.

제4조제1항 중 "준설물질을 활용하고자"를 "준설물질 등을 활용하기 위해"
로, "준설물질을 활용하는"을 "준설물질 등을 활용하는"으로 하고, 같은 조
제2항 중 "준설물질의"를 "준설물질 등의"로, "준설물질을 활용하고자 하는"
을 "준설물질 등을 활용하려는"으로 한다.

제5조 중 "해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"
을 "해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"으로,
"2021년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
<u>준설물질의 활용 등에 관한 규정</u>		<u>준설물질 등의 활용 등에 관한</u> <u>규정</u>		
제1조(목적) 이 고시는 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법 시행규칙」 제13조제2항 및 제24조제4항에 따라 <u>준설토사</u> 의 매립 시 토양오염우려기준 적용과 <u>준설물질의 활용에</u> 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.		제1조(목적) ----- ----- ----- ----- <u>준설(浚渫)토사</u> ----- ----- <u>준설물질 등</u> ----- ----- --.		
제2조(오염도 기준) 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 <u>준설토사</u> 를 매립 또는 <u>준설물질을 인접해역에 활용하고자 하는 경우 「토양환경보전법 시행규칙」 별표 3의 토양오염우려기준</u> 또는 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 시행령」 별표 3의 오염도 기준을 적용하지 <u>아니할</u> 수 있다.		제2조(오염도 기준) ----- ----- ----- <u>준설물질 등을 인</u> <u>접해역에 활용하려는 경우 「토</u> <u>양환경보전법 시행규칙」 별표</u> <u>3</u> ----- ----- ----- <u>않을</u> ----- --.		
1. (생 략)		1. (현행과 같음)		
2. 「해양환경관리법」 제10조		2. -----		

에 따라 해양수산부장관이 고
시한 「해양환경공정시험기준
(퇴적물편)」에 따른 펄의 평
균 무게 비율이 10% 이하 일
것

3. 「해양환경관리법」 제10조
에 따라 해양수산부장관이 고
시한 「해양환경공정시험기준
(해양폐기물편)」에 따른 생
태독성시험을 통과할 것

제3조(오염도 검사) ① 준설토사
를 매립하고자 하는 자는 준설토
사의 오염도 검사를 「토양환
경보전법」 제23조2제1항제3호
에 따른 토양오염조사기관으로
하여금 대행하게 할 수 있다.

- ② 준설토질을 활용하고자 하는
자는 준설토질에 대한 오염도
검사를 「해양폐기물 및 해양오
염퇴적물 관리법」 (이하 “법”
이라 한다) 제25조제1항제2호 ·
제3호에 따른 해양오염퇴적물
조사기관, 해양배출 검사기관
또는 「해양환경관리법」 제86
조제1항에 따른 평가대행자로
하여금 대행하게 할 수 있다.

-- 「해양환경공정시험기
준」의 해양퇴적물 관련 규정
----- 이하일 -
--

3. -----

--- 「해양환경공정시험기
준」의 해양폐기물 관련 규정

제3조(오염도 검사) ① -----
-- 매립하려는 -----
----- 「토양환
경보전법」 제23조2제1항제3호

-----.

- ② 준설토질 등을 활용하려는
자는 준설토질 등-----
---- 「해양폐기물 및 해양오
염퇴적물 관리법」 (이하 “법”이
라 한다) 제25조제1항제2호 및
제3호-----

-----.

③ 제1항과 제2항에 따른 오염도 검사는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항 및 같은 법 시행령 제17조에 따라 국립환경과학원장이 고시한 「토양오염공정시험기준」과 「해양환경관리법」 제10조에 따라 해양수산부장관이 고시한 「해양환경공정시험기준(퇴적물편)」을 각각 준용한다. 다만, 시료채취 지점 및 횟수는 「해양환경공정시험기준(폐기물편)」을 준용한다.

④ 지방해양수산청장은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는 제1항에 따른 오염도 검사를 가장 최근에 검사를 실시한 날부터 최대 3년의 범위에서 유예할 수 있다. 다만, 유예기간이 종료한 이후에는 준설물질을 활용하려고 하는 자로 하여금 오염도 검사를 실시하게 해야 한다.

1. 동일한 준설구역에서 발생한
준설물질을 활용하는 경우(준

③ -----
----- 「환경분야 시험·검
사 등에 관한 법률」 제6조제1
항 -----

----- 「해양환경공정시험기준」의
해양퇴적물 관련 규정-----
----- 「해
양환경공정시험기준」의 해양
폐기물 관련 규정-----

④

준설물질 등

1. _____

설하려는 구역의 면적이 최근
오염도 검사를 실시한 준설구
역 면적의 10%를 초과하지 아
니하고, 초과구역이 최근 준설
구역과 인접하고 있어 퇴적물
의 성질이 동일하다고 판단되
는 경우 동일한 준설구역으로
간주한다)

2. 3. (생 략)

⑤ 지방해양수산청장은 제3항
에 따른 오염도 검사 유예기간
동안 오염요인이 발생하였다고
판단되는 경우에는 준설물질을
활용하려고 하는 자로 하여금
오염도 검사를 실시하게 할 수
있다.

제4조(사용의 제한) ① 지방해양
수산청장은 법 제18조제2항에
따라 준설물질을 활용하고자 신
고한 해역의 생태적 가치 및 청
정도가 높아 해당 해역에서 준
설물질을 활용하는 것이 해양환
경의 보전을 위해 적절하지 않
다고 판단될 때에는 그 사용을
금지 또는 제한해야 한다.

② 지방해양수산청장은 제1항

----- 않
고-----

본다---

2. 3. (현행과 같음)

⑤ -----

----- 준설물질 등

제4조(사용의 제한) ① -----

--- 준설물질 등을 활용하기
위해 -----
----- 준
설물질 등을 활용하는 -----

-----.

② -----

에 따라 <u>준설물질의</u> 활용을 금지 또는 제한할 때에는 그 사유를 <u>준설물질을 활용하고자</u> 하는 자에게 서면으로 설명해야 한다.	----- <u>준설물질 등의</u> ----- ----- -- <u>준설물질 등을 활용하려는</u> ----- --.
제5조(재검토 기한) <u>해양수산부장관</u>은 「<u>훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정</u>」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2021년 1월 1일</u> 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	제5조(재검토 기한) <u>해양수산부장관</u>은 「<u>훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정</u>」----- ----- <u>2024년 1월 1일</u> - ----- ----- ----- -----.